

Vilkår for innboforsikring

Dette må du vite om forsikringen din

Vilkårene gjelder for innbo og løse ting (løsøre).

Disse vilkårene gjelder for innboforsikringen din. I tillegg gjelder generelle vilkår i Frende. Disse har blant annet regler om det totale ansvaret vi har ved krig og terror, mulighetene for å si opp forsikringen, rett til renter i et skadeoppgjør og unntak for datakriminalitet.

I forsikringsbeviset står det hva som er forsikret og hvilke dekninger forsikringen din omfatter. Det er viktig at du sjekker at opplysningene om innboet ditt stemmer og at forsikringsbeviset inneholder dekningene du trenger.

Innhold

1. Hvem som er forsikret	2
2. Hvor og når forsikringen gjelder	2
3. Hva som er forsikret	2

Standarddekninger som gjelder alle innboforsikringer

4. Brann, vann, tyveri og annen innboskade	3
5. Slik regner vi ut erstatningen	5
6. Skadedyrforsikring	6

Dekninger som bare gjelder innboforsikring på bolighus

7. Erstatningsansvar som privatperson	7
8. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand	8
9. Hjelp ved identitetstyveri og nettmisbruk	10

Tilleggsdekninger du kan utvide forsikringen med

10. Uhell	11
-----------------	----

Disse kravene stiller vi til deg

11. Vi må få riktige opplysninger	12
12. Du må bo i huset eller leiligheten	12
13. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrifter	12
14. Frist for å melde krav	13

1. Hvem som er forsikret

Reglene om hvem som er forsikret i forsikringsavtaleloven § 7-1 gjelder ikke. I stedet gjelder:

Forsikringen gjelder for den som har kjøpt forsikringen (forsikringstakeren) og ektefelle eller samboer. Med samboer mener vi den du lever sammen med i et ekteskapslignende forhold, hvis det står i folkeregisteret at dere har samme bolig.

Forsikringen gjelder også for

1. barn som bor hjemme, eller som bor borte pga. utdanning/førstegangstjeneste og ikke har meldt adresseendring til folkeregisteret
2. andre medlemmer av den faste husstanden din. Vi regner ikke leietakere og personer i bokollektiv som medlemmer av den faste husstanden din

Hvis vi endrer eller sier opp forsikringen, varsler vi bare den som har kjøpt forsikringen.

Hvis du er gift eller samboer, identifiserer (likestiller) vi deg med ektefellen eller samboeren din, etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-11. Identifikasjon betyr at det ektefellen eller samboeren din gjør eller lar være å gjøre i forbindelse med forsikringen eller bruken av innboet, får samme virkning for forsikringen din som om du selv hadde gjort det.

Med «du» i disse vilkårene mener vi den som har kjøpt forsikringen – forsikringstaker, og den eller de som er forsikret.

2. Hvor og når forsikringen gjelder

✓ 2.1 Forsikringsstedet

Forsikringen gjelder på adressen som står oppført i forsikringsbeviset – forsikringsstedet.

Når forsikringen omfatter barn som oppholder seg borte på grunn av utdanning eller førstegangstjeneste, gjelder forsikringen også der barnet bor under studiene eller militærtjenesten.

✓ 2.2 Andre steder enn forsikringsstedet

Vi erstatter også skader som skjer mens innboet eller tingene dine midlertidig er på et annet sted i Norden enn forsikringsstedet. Med midlertidig mener vi inntil tolv måneder. Du må melde fra til oss hvis du flytter. Hvis du ikke har varslet oss om flyttingen før forsikringen din har hovedforfall, kan erstatningen bli redusert etter reglene i punkt 12.

Uhell i punkt 10 gjelder over hele verden når innboforsikringen gjelder hjemmet ditt. Når innboforsikringen gjelder hytte gjelder uhellsforsikringen kun på forsikringsstedet.

Ansvar i punkt 7, rettshjelp i punkt 8, hjelp ved identitetstyveri og nettmisbruk i punkt 9 gjelder i Norden.

✓ 2.3 Uhellsforsikringen

Hvis du har kjøpt uhellsforsikring (punkt 10), gjelder den over hele verden når innboforsikringen gjelder hjemmet ditt. Når innboforsikringen gjelder hytte, gjelder uhellsforsikringen bare på forsikringsstedet.

✓ 2.4 Skaden må skje mens du er forsikret i Frende

Vi erstatter skader som skjer mens du er forsikret i Frende.

Forsikringen gjelder så lenge den blir betalt og verken du eller Frende har sagt opp avtalen. Avtalen blir fornyet hvert år ved hovedforfall, studiene eller militærtjenesten.

3. Hva som er forsikret

✓ 3.1 Innbo og løse ting (løsøre)

Forsikringen omfatter innbo og løse ting som du selv eller noen som er omfattet av forsikringen eier. Med løse ting mener vi løsøre (ting) som det er vanlig å ha i et hjem. Forsikringssummen er ubegrenset med mindre vi har avtalt en annen sum som står i forsikringsbeviset.

For enkeltgjenstander, kunst og samlinger er forsikringssummen:

Enkeltgjenstander	500 000 kroner per enkeltgjenstand
Kunst	500 000 kroner samlet for all kunst
Samlinger	500 000 kroner samlet for hele samlingen

Tyveri eller hæververk av slike gjenstander eller samlinger erstattes inntil summene som står i punkt 4.1.10.

Vi regner også dette som innbo når du har det på forsikringsstedet

1. hobbydrivhus med inntil 40 000 kroner
2. frittstående badestamp og basseng med samlet inntil 40 000 kroner
3. fritidsbåt med lengde under 15 fot og påhengsmotor inntil 10 hk med samlet inntil 40 000 kroner
4. tilhenger til bil eller båt og løse deler (unntatt dekk og felger) og løst tilbehør til kjøretøy og båt med samlet inntil 40 000 kroner
5. varer og løse ting som du bruker i næringsvirksomheten eller yrket ditt og som du oppbevarer i bygning med samlet inntil 40 000 kroner

Dessuten erstatter vi penger og verdipapirer du har inni boenheten med samlet inntil 20 000 kroner.

Forsikringen omfatter også løse ting på forsikringsstedet som andre enn de som er omfattet av forsikringen eier, hvis du ved lov eller skriftlig avtale har overtatt risikoen for tingen. Forsikringssummen for slike ting er maksimalt 100 000 kroner. Vi erstatter ikke andres penger og verdipapirer.

✓ 3.2 Beløpsbegrensning for deler av innboet

Innenfor forsikringssummen er disse tingene bare forsikret for samlet inntil 40 000 kroner:

1. Hangglider, paraglider og fallskjerm, droner, kano, kajakk og seilbrett
2. Motorredskap eller arbeidsmaskin inntil 750 kilo som ikke omfattes av bilansvarsloven

Motorredskap eller arbeidsmaskin inntil 750 kilo som ikke omfattes av bilansvarsloven

✓ 3.3 Sykkel

Forsikringen omfatter sykler/-tilhengere, og el-sykkel etter kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 12. Hvis sykkel/-tilhenger blir skadet eller stjålet fra bygning på forsikringsstedet er forsikringssummen ubegrenset. Tyveri og hæververk som skjer andre steder, erstatter vi med inntil 40 000 kroner per sykkel inkludert tilbehør.

✗ 3.4 Ting som ikke er inkludert i forsikringen

Forsikringen omfatter ikke

1. fastmonterte bygningsdeler
2. kjøretøy, dekk og fastmontert tilbehør til kjøretøyet
3. liten elektrisk motorvogn (for eksempel el-sparkesykkel, segway og hoverboard)
4. fritidsbåt over 15 fot, påhengsmotor over 10 hk, samt deler og tilbehør til båten,
5. tollpliktige gjenstander som du eller andre har kjøpt i utlandet og ført inn til Norge uten tolldeklarasjon i henhold til gjeldende tollregler

Standarddekninger som gjelder alle innboforsikringer

4. Brann, vann, tyveri og annen innborskade

✓ 4.1 Disse skadene erstatter vi på forsikringen

Vi erstatter plutselig og uforutsett (uventet) skade som skyldes

1. brann, nedsoting, lynnedslag eller elektrisk fenomen
2. eksplosjon eller sprengning
3. rør- eller ledningsbrudd. Med dette mener vi brudd på
 - rørledning for vann, fyringsolje eller annen væske
 - drenskum, septiktank, oljetank, kloakkpumpe eller rensetank
 - elektrisk ledning
4. vanninntrengning. Med dette mener vi at vann eller annen væske trenger inn i bygning:
 - direkte fra terrenget eller grunnen ved

- nedbør, snøsmelting eller kjøving og det fører til at vann flyter over gulvet
 - fra en utvendig rørledning
 - hvis årsaken til vanninntrengningen er en bygningsskade vi erstatter
5. vannutstrømming etter lekkasje fra innvendig ledning eller tilknyttet utstyr
 6. at bygning bryter sammen på grunn av snøtyngde, snøpress eller vind som er svakere enn storm
 7. naturskade. Med naturskade mener vi skader som direkte skyldes naturulykke i form av skred, storm, flom, stormflo, flodbølge, meteorittnedslag, jordskjelv eller vulkanutbrudd, som er omfattet av loven om naturskadeforsikring
 8. utilsiktet temperaturstigning i fryser som fører til skade på matvarer og luktskade på fryser
 9. ran som beskrevet i § 327 i straffeloven
 10. tyveri og hæververk (skadeverk) som beskrevet i § 321 og § 351 i straffeloven. Vi erstatter:

Tyveri og hæververk på forsikringsstedet	Forsikringssum
Når tingene er i boligen din	Forsikringssummene i punkt 3
Når tingene er i boden din i felles kjeller/loft	100 000 kroner
Når tingene er inni kjøretøy	40 000 kroner
Når tingene er på ute/fellesareal tilknyttet bostedet ditt,	40 000 kroner

Tyveri og hæververk på annet sted enn forsikringsstedet	Forsikringssum
Når tingene er i en bebodd bolig	Forsikringssummene i punkt 3
Når tingene er i en bygning eller rom i en bygning som bare du har tilgang til	40 000 kroner
Når tingene er i et garderobeskap	10 000 kroner
Når tingene er hos en håndverker for reparasjon eller service	40 000 kroner

Når tingene er i et rom som bare du har tilgang til hvis du flytter, pusser opp eller lignende og lagringen er avtalt med Frende. Vi erstatter ikke penger og verdipapirer

Forsikringssummene i punkt 3 og eventuelt særskilt avtalt forsikringssum

Hvis du er leieboer, bor i borettslag eller sameie erstatter vi også

- a) bruddskade på glassruter og sanitærporselen med inntil 40 000 kroner
- b) bygningsskade i forbindelse med innbruddstyveri med inntil 40 000 kroner

✗ 4.2 Disse skadene erstatter vi ikke på forsikringen

Forsikringen omfatter ikke skade eller tap som skyldes eller består av

1. hæververk og slitasje utført av beboer, bruker eller leietaker
2. sopp, råte, hekkesot, bakterier eller insekter
3. vann fra takrenne, utvendig nedløp eller utett forbindelse mellom tak og taksluk til innvendig nedløp
4. at vann, væske, snø eller annen nedbør trenger inn i bygning på annen måte enn nevnt i punkt 4.1 nr. 3 til 5
5. mangelfull eller sviktende drenering og vann fra drengsledning
6. søl eller kondens, flekker eller lignende
7. svimerker og gnistskader som ikke skyldes brann
8. riper, rift, hakk, hull og avskallinger
9. kjæledyr
10. slitasje, forbruk eller andre forhold ved tingen selv

Du har heller ikke rett til erstatning hvis du kan holde fabrikant, leverandør eller reparatør ansvarlig. Hvis kravet ikke fører frem, erstatter vi skaden hvis den er omfattet av forsikringen. Frende overtar i så fall kravet du har mot fabrikant, leverandør eller reparatør.

✓ 4.3 Utgifter vi erstatter på forsikringen

Når innbo eller løse ting blir skadet, erstatter vi utgiftene med

1. å reparere eller kjøpe ting som i det vesentlige

- tilsvarer det som ble skadet etter reglene i punkt 5
2. påløpt prisstigning i normal reparasjons- eller gjenanskaffelsesperiode
 3. å rekonstruere notater, tegninger og datalagre med inntil 30 000 kroner
 4. å rive, rydde og kaste verdiløse rester

Hvis en skade som er dekket på bygningsforsikringen din gjør boenheten din ubeboelig, dekker vi merutgiftene du har i en normal reparasjons- eller gjenoppføringstid for å kunne bo et annet sted og flytte- og lagringsutgiftene dine. Dette må du avtale med Frende på forhånd.

Ved lekkasje som fører til forhøyet vannavgift eller tap av fyringsolje, annen væske eller gass, erstatter vi inntil 10 000 kroner.

Når vi regner ut disse merutgiftene sammenligner vi utgiftene du har etter skaden med utgiftene du hadde før skaden oppsto. Vi trekker fra det du kan kreve utbetalt fra bygningsforsikringen som kompensasjon for tapt husleieinntekt og tap ved at du ikke kunne bruke boligen din. Dette gjelder også om du har bygningsforsikringen i et annet forsikringsselskap enn Frende.

Hvis du som leietaker har betalt for bygningsmessig innredning i leiligheten du bor i, erstatter vi utlegget ditt hvis innredningen blir skadet og leieforholdet blir avsluttet eller skaden ikke blir utbedret. Vi erstatter inntil 100 000 kroner. Vi regner ikke borettslags-, aksjeleilighet eller lignende som leid bolig.

5. Slik regner vi ut erstatningen

Bestemmelsene under gjelder i stedet for forsikringsavtaleloven § 6-1. Tap som ikke er omfattet av disse bestemmelsene, erstatter vi ikke.

✓ 5.1 Skademelding

Du må snarest og senest innen ett år, melde alle skader til Frende. Brann, tyveri, innbrudd, hærverk, ran og overfall, må du i tillegg melde til politiet.

✓ 5.2 Dokumentasjon

Vi kan kreve skriftlig dokumentasjon av alle opplysninger som er nødvendig for å behandle kravet ditt. For smykker, ringer, klokker, gull og lignende verdigjenstander, elektronisk utstyr og apparater, sportsutstyr og merkevarer som sko, klær, solbriller, vesker og lignende, kan vi kreve at du legger frem kvittering for kjøpet fra originalforhandler og i tillegg kontoutskrift hvor kjøpet fremgår og garantibevis fra produsent.

✓ 5.3 Reparasjon, tilsvarende gjenstand eller kontantoppgjør

Erstatningen tar utgangspunkt i hva det vil koste Frende å reparere gjenstanden til i det vesentlig tilsvarende stand som før skaden, eller kjøpe ting som i det vesentlige tilsvarende det som ble skadet etter pris på skadedagen. Hvis gjenstanden er reparert, erstatter vi ikke estetisk forringelse som ikke påvirker bruken av tingen.

Frende avgjør om gjenstanden blir reparert eller gjenskaffet og hvilken reparatør eller leverandør som blir valgt. Frende kan også bestemme at skaden blir erstattet ved et kontantoppgjør basert på hva det vil koste for Frende å reparere eller gjenskaffe gjenstanden, eller markedsverdien av tingen som er skadet. Vi erstatter det laveste beløpet.

For antikviteter, kunstverk, våpen, samt ting med samlerinteresse, som for eksempel mynt-, seddel- eller frimerkesamlinger, erstatter vi markedsverdien på tingene. Det samme gjelder gjenstander som er defekt eller ikke lenger er i bruk. Hvis gjenstanden er kjøpt brukt, arvet eller fått som gave, beregner vi erstatning på grunnlag av prisen for å kjøpe i det alt vesentlige tilsvarende brukt gjenstand.

Hvis du har betalt merverdiavgift i forbindelse med utbedring av skaden, erstatter vi denne. Hvis du selv vasker eller rydder etter en skade, betaler vi deg 200 kroner per time. Vi legger da til grunn timeantallet et firma normalt ville brukt på jobben.

Vi utbetaler erstatningen i takt med reparasjonen eller når vi har oversikt over utgiftene.

Hvis en gjenstand kommer til rette etter at vi har betalt erstatning, kan du beholde den mot å betale

erstatningen tilbake. Ellers tilfaller gjenstanden Frende.

✓ 5.4 Naturskade

Ved naturskade på innbo og løse ting som er omfattet av naturskedeforsikringsloven, regner vi ut erstatningen etter reglene i loven. Naturskade på noe som ikke er omfattet av loven, men omfattet av forsikringen, erstatter vi etter reglene i denne forsikringen.

✓ 5.5 Aldersfradrag

I erstatningen gjør vi fradrag for verdireduksjon som skyldes alder og slitasje. Fradraget tar utgangspunkt i sannsynlig brukstid, slitasje, alder, nedsatt bruksmulighet og markedsverdien på tilsvarende brukte ting.

Vi regner ut fradraget på den skadede gjenstanden og utgiftene som er nødvendige for å få den reparert. Er det forskjellig alder på skadde deler legger vi alderen på den eldste delen til grunn for hele erstatningsberegningen.

✗ 5.6 Grov uaktsomhet eller forsett

Hvis skaden skyldes at du har opptrådt grovt uaktsomt eller forsettlig (gjort skaden med vilje), kan erstatningen bli redusert eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-9. Det samme gjelder om skaden skyldes at ektefellen eller samboeren din har vært grovt uaktsom eller forsettlig.

✓ 5.7 Forsikringssum og egenandel

Forsikringssummen er ubegrenset med mindre forsikringssum for innboet er angitt i forsikringsbeviset ditt. Når det i vilkårene er oppgitt et lavere beløp for visse typer skader eller tap, er erstatningen alltid begrenset til dette beløpet.

Du må betale egenandel ved alle skader. Egenandelen din står i forsikringsbeviset. For uhellsdekningen (se punkt 10) gjelder:

1. Ved skader inntil 40 000 kroner er egenandelen 2000 kroner.
2. Ved skader over 40 000 kroner, og fra og med skade nummer to i løpet av ett forsikringsår,

gjelder egenandelen som står i forsikringsbeviset.

Ved naturskade er egenandelen 8000 kroner. Ved skade som følge av vind svakere enn storm, og ved vannskade som følge av inntrenging av vann i bygning fra terreng eller grunnen, trekker vi samme egenandel som ved naturskade.

Hvis sykkelen er registrert i forsikringsgodkjent (FG) sykkelregister med gyldig abonnement, reduserer vi egenandelen med 2000 kroner.

Vi trekker ikke fra egenandel ved

- a) tyveri hvis innbruddsalarm som varsler alarmsentral eller vaktsselskap eller nabo via telefon etter fast avtale, var i bruk på skadetidspunktet
- b) skade som bare rammer overspenningsvern, brannalarm eller innbruddsalarm

✓ 5.8 Særregler ved konkurs

Hvis et konkursbo krever erstatning på forsikringen, er Frendes ansvar begrenset til det laveste beløpet av

1. forskjellen i gjenstandens markedsverdi før og etter skaden, eller
2. den økonomiske interessen din i gjenstanden på skadetidspunktet

Dette gjelder uten hensyn til om konkursen ble åpnet før eller etter at skaden inntraff.

6. Skadedyrforsikring

Forsikringen leveres av Vis Forsikring, som også behandler skaden.

✓ 6.1 Hvilken boenhet forsikringen omfatter

Forsikringen gjelder på adressen som står oppført i forsikringsbeviset – forsikringsstedet.

✓ 6.2. Dette er omfattet av skadedyrforsikringen

Forsikringen gjelder bekjempelse av skadedyr med inntil 150 000 kroner for hvert skadetilfelle. Med skadedyr mener vi veggedyr, kakerlakker, skjeggkre og alle andre typer skadeinsekter i tillegg til rotter og mus.

Egenandelen er 2000 kroner ved hver skade.

Med bekjempelse mener vi reduksjon eller utryddelse. Vis Forsikring avgjør hvilken metode som skal benyttes for å oppnå reduksjon eller utryddelse. Vis Forsikring bestemmer hvilke bygningsmessige inngrep som er nødvendige for å kunne bekjempe skadedyrene.

 6.3 Dette er ikke omfattet av skadedyrforsikringen

Vis Forsikring erstatter ikke kostnader du pådrar deg i forbindelse med

- å undersøke om skade foreligger
- forebyggende tiltak
- tiltak som er utført uten samtykke fra Norsk Hussopp Forsikring

 6.4 Dette er kravene Vis Forsikring stiller til deg – sikkerhetsforskrifter

Sikkerhetsforskrifter er krav du skal følge for å unngå skade. Hvis du ikke har gjort det Vis Forsikring krever av deg, kan retten til erstatning bli redusert eller falle bort etter reglene i forsikringsavtaleloven § 4-8.

1. Du skal etterse og vedlikeholde forsikret eiendom. Bygningsdeler og tekniske installasjoner skal vedlikeholdes og skiftes ut fra forventet levetid. Du skal også å følge pålegg fra selskapet om vedlikehold og utbedring av mangler. Arbeider skal snarest mulig utføres av kvalifiserte fagfolk og i henhold til offentlige forskrifter.
2. Du skal legge forholdene til rette slik at selskapet får utført inspeksjon eller bekjempelse i bygningen på en effektiv måte innenfor ordinær arbeidstid.

Dekninger som bare gjelder innboforsikring på bolighus og leilighet

7. Erstatningsansvar som privatperson

 7.1 Dette ansvaret er dekket

Forsikringen omfatter ansvar du som privatperson kan bli pålagt hvis du har skadet andre eller andres ting. Forsikringen omfatter også erstatning du som privatperson kan bli dømt til å betale ved en

yrkesskade. Regler om dette står i lov om yrkesskade.

Med ansvar mener vi det økonomiske erstatningsansvaret du kan holdes rettslig ansvarlig for etter gjeldende erstatningsrett. Med ansvar som privatperson mener vi ansvar som ikke har sammenheng med

1. yrket ditt
2. næringsvirksomheten din
3. styreoppdrag du har
4. at du eier eller fester fast eiendom

Forsikringen omfatter likevel ansvar som har sammenheng med næringsvirksomhet på en landbrukseiendom, så lenge inntekten fra næringsvirksomheten er under 100 000 kroner.

Med personskada mener vi skade, sykdom eller død du påfører en annen person. Med tingskada mener vi tap av eller fysisk skade som du påfører noen andres ting, dyr eller fast eiendom.

Forsikringen omfatter skader som blir konstatert (oppdaget av deg eller skadelidte) mens du er forsikret i Frende.

 7.2. Dette erstatningsansvaret er ikke dekket

Vi dekker ikke ansvaret ditt

1. hvis du forsettlig (bevisst eller med vilje) har påført skaden
2. som eier, fører eller bruker av motorvogn, arbeidsmaskin hvis arbeidsmaskinen omfattes av bilansvarsloven, båt, vannscooter, luftfartøy, registrert trav- eller galopphest
3. når du bruker droner som ikke er CE-merket som leketøy eller veier 250 gram eller mer
4. som eier eller bruker av elektrisk kjøretøy som ikke blir regnet som el-sykkel etter kjøretøyforskriften § 2-5 nr. 12
5. overfor familien din. Med familie mener vi ektefellen eller samboeren din, og dine eller ektefelle/samboers besteforeldre, foreldre, steforeldre, fosterforeldre, svigerforeldre, søsken, barn, stebarn, fosterbarn og deres ektefeller. Vi legger familieforholdet når skaden skjer til grunn
6. overfor selskap hvor du eller familien din har styreverv, er daglig leder i, eller eier minst 50 prosent av aksjene i når skaden ble forårsaket

7. for skade på din andel av ting som er felleseie
8. for krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a, eller for bøter, gebyrer og lignende
9. for skade på ting, fast eiendom eller dyr som tilhører en annen, men som du eller noen på dine vegne låner, leier, bruker eller oppbevarer. Forsikringen dekker likevel ansvar for skade på boligen hvor innboforsikringen gjelder (forsikringsstedet), hvis skaden har skjedd ved brann, eksplosjon, utstrømning av vann eller fyringsolje fra bygningens rørledning, med inntil en million kroner per skadetilfelle. Vi regner ikke borettslagsaksje- leilighet eller lignende som leid bolig
10. for skade oppstått ved graving eller sprengning
11. for skade på ting forårsaket av sopp og råte, eller på grunn av langsom inntrengning av fuktighet
12. som du pådrar deg ved forurensning som beskrevet i § 6 i forurensningsloven. Likevel dekker vi ansvaret ditt hvis årsaken til skaden er plutselig og uforutsett (uventet). Vi regner ikke forurensning som skyldes korrosjon, tæring, eller andre gradvise prosesser som uventet
13. for skade som bygger på avtale eller fordi du har frafalt muligheten til å kreve regress

✓ 7.3. Behandling av erstatningskrav mot deg

Hvis noen krever erstatning fra deg, må du snarest og senest innen ett år melde kravet til Frende. Hvis kravet er over egenandelen og ansvaret er omfattet av forsikringen, behandler vi erstatningssaken.

Du må ikke påta deg erstatningsplikt eller forhandle om erstatningskravet uten godkjenning fra Frende. Vi har rett til å betale erstatningen direkte til skadelidte.

Alle skader som skyldes samme hendelse, eller som skyldes en sammenhengende kjede av hendelser, regnes som ett og samme skadetilfelle. Skaden skal behandles etter vilkårene som gjaldt da første skade ble konstatert. Hvis ektefellen eller samboeren din er omfattet av forsikringen og har medvirket til skaden, regnes også dette som ett skadetilfelle.

Du plikter for egen regning å

1. gi oss alle opplysninger og dokumenter som er tilgjengelig for deg og som vi trenger for å vurdere

- ansvaret ditt og utbetale erstatning
2. utføre de undersøkelsene vi finner nødvendig
3. møte ved forhandlinger eller i retten

✓ 7.4 Forsikringssum og egenandel

Forsikringssummen er 5 000 000 kroner per skadetilfelle og samlet per år. Egenandelen er 6000 kroner per skadetilfelle.

Hvis noe av erstatningskravet er omfattet av forsikringen og noe faller utenfor, fordeler vi omkostningene etter den økonomiske interessen du og Frende har i saken. Hvis vi er villig til å løse en sak i minnelighet eller betale erstatningskravet, dekker vi ikke videre utgifter eller krav i saken.

8. Rettshjelp – utgifter til juridisk bistand

Dekningen gjelder når forsikringen er knyttet til et bolighus eller en leilighet du eier eller leier, men ikke når den er knyttet til en fritidsbolig (hytte). Hvis fritidsboligen din er en leilighet, dekker vi likevel tvist hvis du som eier eller leier av leiligheten er part i tvisten.

✓ 8.1 Dette er omfattet av rettshjelpsdekningen

Forsikringen omfatter rettshjelp når du er part i tvist som privatperson. Rettshjelp innebærer at vi refunderer utgiftene dine til juridisk bistand (advokat).

Med tvist som privatperson mener vi tvist som ikke har sammenheng med

1. yrket ditt
2. næringsvirksomheten din
3. styreoppdrag du har eller
4. at du eier eller fester annen fast eiendom enn leilighet i et sameie eller borettslag

Forsikringen omfatter likevel tvist som har sammenheng med næringsvirksomhet på en landbrukseiendom, så lenge inntekten fra næringsvirksomheten er under 100 000 kroner.

Hvis du krever erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven, erstatter vi utgifter til rettshjelp du blir belastet etter at saken er brakt inn for

domstolene.

Hvis du har solgt leiligheten din og forsikringen i Frende opphørte i forbindelse med salget, dekker vi rettshjelpsutgifter hvis du er part fordi du var tidligere eier. Hvis du har kjøpt ny leilighet, og ennå ikke har kjøpt egen forsikring, dekker vi også tvist med selger hvis nåværende leilighet var forsikret i Frende på kjøpstidspunktet.

Tvisten må oppstå mens du er forsikret i Frende.

Vi regner tvist som oppstått når du eller motparten bestrider et fremsatt krav, eller hvis motparten ikke har tatt stilling til kravet innen rimelig tid. Tvisten kan gjelde hele eller deler av kravet, og kan oppstå muntlig eller skriftlig.

En tvist regnes ikke som flere tvister selv om saken består av flere individuelle spørsmål som bringes inn for domstolene i flere saksanlegg. En tvist regnes heller ikke som flere tvister selv om det er flere parter på samme side i tvisten.

Ved tvist som etter lov eller avtale skal avgjøres ved voldgift, dekker vi rettshjelp hvis rettshjelp ville vært dekket om saken hadde vært ført for de alminnelige domstoler. Hvis saken blir ført for særdomstol etter reglene i domstolsloven

§ 2, dekker vi likevel rettshjelpsutgiftene dine hvis tvisten kunne vært ført for de alminnelige domstoler.

✓ 8.2. Utgifter vi erstatter

Mekling uten egenandel

Når du får innvilget rettshjelp, kan du bruke vår samarbeidspartner Mekle for å løse tvisten din kostnadsfritt og uten egenandel. Mekle har sertifiserte meklere som er upartiske og uavhengige av partene. Dette tilbudet gjelder så lenge det ikke allerede har påløpt kostnader under rettshjelpsdekningen for den aktuelle tvisten.

Du kan når som helst avslutte meklingen. Hvis du velger å avslutte meklingen, eller hvis motparten din ikke godtar mekling, kan du bruke rettshjelpsdekningen i punkt 8.2.2. Da må du betale egenandelen som beskrevet i punkt 8.4.

Rettshjelp med vanlig egenandel

Ved en tvistebehandling erstatter vi rimelige og nødvendige utgifter til egen advokat, registrert rettshjelper etter reglene i domstolloven § 218, retten, advokatmekler som er godkjent av advokatforeningen og sakkyndige. Hvis tvisten bringes inn for retten, dekker vi også utgifter til vitner og rettsgebyr til forliksrådet og tingretten.

Vi erstatter ikke rettsgebyr ved anke, kjæremål eller bruk av andre rettsmidler. Saksomkostninger som du blir idømt eller påtar deg, erstatter vi heller ikke.

Saksomkostninger du får tilkjent, trekker vi fra i erstatningen. Vi erstatter likevel tilkjente saksomkostninger hvis du kan dokumentere at motparten ikke kan betale.

Hvis du i en dom blir tilkjent saksomkostninger, må du på forhånd ha godkjennelse fra Frende hvis du etter dommen vil inngå forlik som innebærer at du må bære dine egne omkostninger. Hvis vi ikke har godkjent forliket, trekker vi fra saksomkostningene du ble tilkjent i dommen.



8.3 Dette er ikke omfattet av rettshjelpsdekningen

Vi dekker ikke rettshjelp ved tvist

1. som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, omstøtelse, underholdsbidrag, oppløsning av økonomisk fellesskap mellom samboere, oppløsning av husstandsfellesskap og skiftesaker
2. som bare hører inn under namsmyndighetene etter reglene i tvangsloven § 2-1, bortsett fra tvist som gjelder boenheten din
3. som gjelder inkassosak hvis kravet er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling hvis du er konkurs- eller akkordskyldner
4. hvor du er fornærmet, mistenkt, siktet, tiltalt eller saksøkt i straffesak
5. som gjelder erstatning for krenkelser etter reglene i skadeserstatningsloven §§ 3-3, 3-5, 3-6 og 3-6 a
6. som gjelder forvaltningsvedtak. Likevel erstatter vi utgifter ved søksmål etter at klageadgangen er fullt utnyttet. Tvist i utlendingssaker og tvist om oppholds- eller arbeidstillatelse, dekker vi likevel

- ikke
7. som springer ut av kjøp av finansielle spareprodukter med samlet investering over 100 000 kroner og enhver form for aksjehandel
 8. i egenskap av eier, selger, fører eller bruker av motorvogn, båt, vannscooter, luftfartøy, trav- og galopphest eller arbeidsmaskin med eget fremdriftsmaskineri
 9. mellom sameiere, med mindre det er tvist mellom eiere av ulike eierseksjoner i samme sameie
 10. om advokatsalær eller utgifter til sakkyndige
 11. som gjelder avslag på rettshjelpsdekning

✓ 8.4. Forsikringssum og egenandel

Samlet erstatning i hver tvist er 100 000 kroner. Hvis det er tre eller flere parter på samme side i tvisten, er samlet erstatning 250 000 kroner. Hvis det er 20 eller flere parter på samme side i tvisten, er samlet erstatning 1 000 000 kroner.

Ansaret vårt er dessuten begrenset til den økonomiske interessen du har i saken.

Hvis noen av partene i saken er uforsikret, må de bære sin andel av utgiftene og skal holdes utenfor når vi regner ut erstatningen.

Egenandelen din er 4000 kroner pluss 20 prosent av de øvrige kostnadene. Vi trekker bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

✓ 8.5. Frist for å melde krav og erstatningsregler

Hvis du vil kreve erstatning under rettshjelsforsikringen, må du sende skriftlig melding til Frende så snart som mulig, og senest innen ett år etter at tvist oppsto og advokat er engasjert.

Hvis du har brukt advokat i tvist som gjelder et offentlig forvaltningsvedtak, starter fristen når klageadgangen er fullt utnyttet.

Du kan selv velge en advokat som etter sakens art og bostedet ditt er egnet for oppdraget. Hvis det er flere parter på samme side som har likeartede interesser, kan vi kreve at dere benytter samme juridiske og tekniske bistand.
Du plikter å begrense utgiftene til rettshjelp. Du må selv

bære omkostninger som vi ikke anser som rimelige og nødvendige.

Ved krav om erstatning for rettshjelpsutgiftene dine har Frende samme rett som du til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet salæret sitt. Vi refunderer utgiftene dine når du har dokumentert at du har betalt din egenandel.

Frende kan kreve at du ber domstolen vurdere salærkravet fra advokaten din etter reglene i tvisteloven § 3-8. Både du og Frende kan be advokatforeningen vurdere om salærkravet er rimelig.

9. Hjelp ved identitetstyveri og nettmisbruk

ID-sikring og hjelp ved nettmisbruk gir deg rett til gratis bistand og rådgivning fra Frende hvis du utsettes for ID-tyveri eller nettmisbruk. ID-sikringstjenesten leveres og utføres av Mehrwerk.

Mehrwerk kan gi deg praktisk hjelp. Du kan også få rådgivning over telefon om hvordan du kan unngå, oppdage eller begrense konsekvensene ved ID-tyveri, eller hvordan du kan unngå at uønsket materiale blir spredt på internett.

✓ 9.1 ID-sikringstjenesten gjelder ID-tyveri og nettmisbruk som blir oppdaget mens du er forsikret i Frende

✓ 9.2 ID-sikring ved ID-tyveri

For å oppdage og begrense økonomisk tap eller negative konsekvenser ved et ID-tyveri, kan du få hjelp til å

1. hente inn opplysninger fra kredittgivere og kredittopplysningsforetak
2. kartlegge omfanget av eventuell økonomisk svindel som følge av ID-tyveri

Ved økonomisk svindel som følge av ID-tyveriet, kan Mehrwerk på dine vegne avvise urettmessige betalingskrav eller slette urettmessige betalingsanmerkninger. Mehrwerk har rett til å avslutte en sak hvis Mehrwerk har gjennomført de tiltak som med rimelighet kan kreves iverksatt for å avvise

urettmessige betalingskrav.

ID-tyveri er når noen ulovlig har brukt identiteten din eller ID-beviset ditt for å begå økonomisk svindel. For eksempel kjøpt varer, åpnet bankkonto eller søkt om lån/kredittkort i ditt navn. ID er all legitimasjon som identifiserer deg, for eksempel pass, bankkort, sertifikat, personnummer, påloggingskoder, digital signatur eller PIN-koder.

Kortsvindel, f.eks. skimming eller misbruk av PIN-kode, blir ikke regnet som ID-tyveri.

✓ 9.3 Hjelp ved nettmisbruk

Du kan få hjelp til å slette

1. uønskede og/eller krenkende bilder og videoer
2. krenkende kommentarer og trusler
3. mobbing og annet sjikanerende materiale
4. falske profiler på sosiale medier
5. hackede bruker- og e-mailkonti
6. avindeksering av søkeresultat og informasjon på internett

Mehrwerk kan gi deg råd og hjelp om hvordan du selv kan fjerne uønsket materiale, falske profiler eller brukerkontoer. Mehrwerk kan foreta sletteprosessen hvis du deler URL-adressene til materialet

✗ 9.4 Dette kan ID-sikring og hjelp ved nettmisbruk ikke hjelpe deg med

Tjenesten omfatter ikke ID-tyveri som

1. har sammenheng med yrket ditt eller næringsvirksomheten din
2. har oppstått som følge av straffbare handlinger du eller den nærmeste familien din har gjort

Tjenesten omfatter ikke nettmisbruk som er knyttet til

- a. materiale du har gitt samtykke til å publisere
- b. materiale som ikke er på norsk, dansk, svensk eller engelsk
- c. fjerning av materiale som er utilgjengelig, for eksempel materiale på lukkede grupper på sosiale medier
- d. fjerning av materiale på websider som det er ulovlig for Mehrwerk å besøke

Tjenesten omfatter ikke økonomisk tap som følge av ID-tyveriet eller nettmisbruket, eller utgifter til nye ID-papirer, bankkort og lignende. Tjenesten omfatter heller ikke bistand fra advokat eller krav fra kreditorer utenfor Norden som ikke er sendt fra et norsk inkassobyrå eller rettsinstans.

✓ 9.5 Dette er kravene Mehrwerk stiller til deg

Ved ID-tyveri må du

1. varsle Mehrwerk så snart du har oppdaget ID-tyveriet
2. straks politianmelde forholdet
3. fremlegge opplysninger og tilgjengelige dokumenter om alle forhold som kan ha betydning for oppklaring og bekjemping av ID-tyveriet
4. gi Mehrwerk fullmakt til å hente inn opplysninger og gjøre tiltak på dine vegne

✓ 9.6 Slik kontakter du Mehrwerk

Trenger du hjelp? Ta kontakt med Mehrwerk på 66 98 66 14 eller frende@idsikring.no

Tilleggsdekning du kan utvide forsikringen med

Forsikringen omfatter uhell hvis dekningen står oppført i forsikringsbeviset ditt.

For tilleggsdekningen gjelder også bestemmelsene i punkt 1-5 ovenfor.

10. Uhell

Forsikringen omfatter uhell, hvis dekningen står oppført i forsikringsbeviset ditt.

For tilleggsdekningen gjelder også bestemmelsene i punkt 1-5 ovenfor.

✓ 10.1 Hva som er forsikret

Uhell omfatter innbo og løse ting som beskrevet i punkt 3, med unntak for tingene som er listet opp i punkt 10.2.



10.2 Disse tingene er ikke omfattet på uhellsdekningen

1. penger og verdipapirer
2. hangglider, paraglider og fallskjerm, kano, kajakk og seilbrett, fritidsbåt og påhengsmotor
3. kjøretøy, dekk, felger, deler og tilbehør inkludert båt- og biltilhenger
4. droner, radiostyrte leker eller utstyr som modellfly, -helikopter, -båt eller -bil
5. sykkel og elsykkel
6. varer og løsøre som du bruker i næringsvirksomheten din eller i yrket ditt
7. ting som du har lånt eller leid ut til andre
8. ting som sendes med posten eller annen transporttjeneste



10.3 Skader vi erstatter på uhell

Med uhell mener vi at tingene dine blir stjålet, eller skadet ved en plutselig og uforutsett (uventet) ytre hendelse og du ser hendelsen i det den skjer.

Hvis uhellskaden skjer på forsikringsstedet, er det ubegrenset forsikringssum med mindre en egen sum er avtalt og står i forsikringsbeviset ditt. Hvis uhellskaden skjer mens du flytter til nytt forsikringssted innen Norden, er erstatningen begrenset til totalt 100 000 kroner. Vi dekker skade både under transporten og ved inn- og utbæring. Hvis uhellskaden skjer på annet sted enn forsikringsstedet ditt, erstatter vi inntil 40 000 kroner.

Vi regner ut erstatningen etter reglene i punkt 5.



10.4 Disse skadene erstatter vi ikke på uhell

Du har ikke rett til erstatning på uhell for

1. det du kan kreve dekket etter punkt 4.1
2. ting som er mistet eller gjenglemt
3. skade som skyldes sopp, råte, bakterier eller insekter
4. riper, rift, hakk, hull og avskallinger
5. skade som skyldes kjæledyr
6. slitasje, forbruk eller andre forhold ved tingen selv

Disse kravene stiller vi til deg

Kravene vi stiller til deg, stiller vi også til ektefellen eller samboeren din. Det betyr at om kravene vi stiller til deg for å unngå skader, blir brutt av ektefellen eller samboeren din, så kan retten til erstatning bli redusert eller falle bort for både deg og ektefellen/samboeren din.

11. Vi må få riktige opplysninger

I forsikringsbeviset for innboforsikringen din står det hvilke opplysninger om huset/hytten og innboet vi la til grunn da vi beregnet prisen. Det er svært viktig at du sjekker at opplysningene stemmer. Hvis opplysningene ikke er riktige, eller det skjer endringer, må du snarest ta kontakt med oss slik at vi kan korrigere forsikringen. Hvis du i løpet av forsikringsperioden ikke har varslet oss om endringene, må du varsle oss senest ved hovedforfall.

Hvis opplysningene vi har lagt til grunn for prisberegningen ikke er riktige, blir Frendes ansvar ved en skade forholdsmessig redusert. Det betyr at erstatningen i slike tilfeller blir redusert til det som svarer til forholdet (i prosent) mellom prisen som er betalt og den prisen som skulle vært betalt. Hvis de uriktige opplysningene hadde vesentlig betydning for risikovurderingen vår, kan erstatningen falle helt bort, og forsikringen bli sagt opp etter reglene i § 4-2 og § 4-3 i forsikringsavtaleloven.

12. Du må bo i huset eller leiligheten

Vi krever at huset ditt eller boenheten din ikke blir fraflyttet. Vi regner boligen som fraflyttet når det ikke lenger blir brukt som fast bolig. Dette forbeholdet gjelder ikke ved forsikring av hytte, eller ved forsikring av bygg under oppføring.

Forsikringen omfatter ikke skader som skyldes at huset eller leiligheten var fraflyttet, hvis du visste eller burde vite om det. Skade om skyldes brann eller naturskade er likevel også dekket på fraflyttet bolig.

13. Dette må du gjøre for å unngå skade – sikkerhetsforskrifter

Det er viktig at du gjør det du kan for å unngå skade.

Disse sikkerhetsforskriftene er våre krav til deg. Hvis du ikke har overholdt kravene kan retten til erstatning falle bort eller bli redusert etter reglene i § 4-8 i forsikringsavtaleloven.

Kravene vi stiller på innbo- og uhellsforsikringen:

Sikring mot brann og eksplosjon

1. Boenheten din skal ha røykvarsler og slokkeutstyr.
2. Oppbevaringstanker som inneholder brannfarlig væske, gass eller stoff skal sikres mot brannfare og lekkasje etter forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen av 8. juni 2009 nr. 602.
3. Hvitevarer, oppvarmingskilder og annet som bruker gass, skal være installert, kontrollert og vedlikeholdt etter produsentenes godkjente anvisninger.

Sikring mot tyveri, innbrudd og hæverk

4. Dører skal være låst og vinduer lukket når ingen er til stede i boenheten din, og alle rom, bod eller garderobeskap utenfor boenheten skal være låst. Vindu i luftestilling blir ikke regnet som lukket. Nøkler skal være oppbevart utilgjengelig for uvedkommende.
5. Du skal holde tilsyn med tingene dine eller låse dem inne når de ikke er inne i boenheten din. Ting som du har med deg utenfor boenheten din eller på reise, må du alltid oppbevare på en forsvarlig måte. Det du ikke bærer med deg eller på deg skal du lagre i låst rom eller garderobeskap. Nøkkel og kode må du oppbevare utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være helt lukket og låst.
6. Sykkel, inkludert el-sykkel, må du låse når den ikke er i bruk og nøkkelen må du oppbevare adskilt fra sykkelen. Hvis du forlater sykkelen annet sted enn i låst bygning, skal du ikke la påmontert tilbehør som lett kan demonteres, være igjen på sykkelen. Dette gjelder for eksempel GPS, sykkelcomputer, wattmåler og lignende. Sykkeltilhenger må du låse fast til sykkelen.

Sikring mot vann-, snø- og frostskaide

7. Boenheten din skal alltid være tilstrekkelig oppvarmet slik at du unngår frostskaide. Temperaturen i alle rom skal minst være 10 grader.

8. Hvis bolighus bli forlatt mer enn en måned, skal hovedstoppekran være stengt og en tappekran åpnes for å kontrollere at vannet er avstengt.
9. Hvis du forlater hytta mer enn tre døgn i perioden 1. oktober – 1. april, skal hovedstoppekran være stengt og en tappekran åpnes for å kontrollere at vannet er avstengt. I perioden 1. april – 1. oktober gjelder det samme hvis hytta blir forlatt mer enn 15 døgn.
10. Snø skal være fjernet fra tak, balkong, terrasse og rundt bygningen før snømengden overstiger bygningens bæreevne eller skaper risiko for snøras eller kan forårsake annen skade.

Sikring mot alle typer skade på innbo

11. Elektro- og VVS-arbeider skal alltid utføres av autorisert håndverker. Det samme gjelder annet arbeid som etter lov eller forskrift må utføres av autorisert håndverker.
12. For skadedyrdekningen gjelder særlige sikkerhetsforskrifter for denne dekningen. Se punkt 6.4 i vilkårene.

14. Frist for å melde krav

Du må snarest, og senest innen ett år, melde krav til Frende. Vi regner fristen fra tidspunktet du fikk kunnskap om forholdene som begrunner kravet ditt. Hvis du ikke har meldt kravet ditt innen fristen, mister du retten til å kreve erstatning etter reglene i § 8-5 i forsikringsavtaleloven.